

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕290号

纪律处分决定书

当事人：李亚青，女，1987年3月出生，时任杭州宽合私募基金管理有限公司（以下简称杭州宽合）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向李亚青送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕57号）。李亚青于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实

经查，杭州宽合存在从事与私募基金存在利益冲突的业务并利用基金财产牟利的违规行为，具体为：1. 2020年9月至2021年2月，杭州宽合与某有限公司签订《债券承销服务协议》。协议约定杭州宽合对接金融机构资金购买该有限公司发行的债券，杭州宽合按照协议项下经其提供并促成的实际购买债券数量收取服务费。杭州宽合通过其所管理的“宽合长三角

四号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。2. 2021 年 6 月至 9 月，杭州宽合与某有限公司签署《财务顾问服务协议》，协议约定杭州宽合通过自身管理的私募基金产品购买该有限公司发行的债券，并提供咨询服务，杭州宽合按照协议项下自身购买债券的实际金额收取服务费。杭州宽合通过其所管理的“宽合长三角二号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。3. 2021 年 11 月，杭州宽合与某有限公司签订《债券承销服务协议》，协议约定杭州宽合为该有限公司融资交易提供融资顾问服务，杭州宽合按照协议项下经其提供并促成的实际购买债券数量收取服务费。杭州宽合通过所管理的“宽合长三角十号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该有限公司发行的债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。4. 2022 年 2 月，杭州宽合与某基金销售有限公司签订《咨询服务协议》，协议约定杭州宽合为该基金销售有限公司提供其在代理推介某债券发行服务的工作过程中提供咨询服务，杭州宽合因其代理推介行为收取相关费用。杭州宽合以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条以及《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条的规定。

以上事实有监管部门行政监管措施决定书、《债券承销服务协议》、《财务顾问服务协议》、《咨询服务协议》、银行流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据杭州宽合提供的高管人员任职材料及登记信息，李亚青自 2020

年4月至2023年4月任杭州宽合合规风控负责人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、申辩意见

李亚青提出以下申辩意见：

一是本人于2020年4月至2023年4月任杭州宽合“风险控制”岗位，根据工作合同规定与实际情况，主要负责投资者适当性管理工作、基金运营和信息披露工作、备案和报送工作、投资者材料的审查归档等内容。在所有基金产品立项、投资审核环节流程以及投研人员提交于风控的拟投债券的尽调材料中，都未出现杭州宽合收取承销费、咨询费等违规协议内容。本人是在2022年9月配合监管部门现场检查工作中方得知杭州宽合存在收取相关承销费等违规行为。

二是本人风控职责主要体现在发行基金前召开会议并要求投研人员提供基金要素表和投资资料形成《产品立项评审单》以及其他尽调材料，事中风控主要体现在基金仓位符合合同要求、债券所在地区符合合同和公司PPT宣传内容，债券评级符合合同和公司PPT宣传内容等，其他风控则包含基金信息披露、投资者适当性、基金净值预警等内容，所以这种治理机制，风控岗位并不能发现杭州宽合在债券筛选洽谈中有违规行为。此外，在财务端往来款上，因为往来款项无需经风控审核用印且风控岗位并无查验财务的权限，所以本人未能及时发现异常。

三是本人于2020年4月任杭州宽合合规风控负责人，杭州宽合与某有限公司的协议分别于2020年3月、2020年9月、2021年2月签订，如果债券承销业务是在2020年3月洽谈，

本人尚未入职。此外，本人在任职期间曾休产假，并且在 2021 年 10 月至 2022 年 5 月因个人原因降低工作量，对相关事项未经办并不知情。

四是监管部门对杭州宽合及聂宁采取出具警示函的行政监管措施，本人并未收到警示或其他处罚。现场检查中所有与承销咨询费等违规相关的业务协议和财务打款凭证材料中，都没有本人参与其中或未尽责的证据和留痕。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

杭州宽合与某有限公司等多家公司签署的多份《债券承销服务协议》、《财务顾问服务协议》、《咨询服务协议》等均加盖有杭州宽合公章，反映出机构用印审批等内部控制要求不规范，最终发生案涉违规情形，李亚青作为杭州宽合时任合规风控负责人在履职过程中存在疏漏，应当承担相应责任。根据李亚青提供的相关证明材料，部分协议签署于李亚青休产假期间，部分协议签署于李亚青入职前。因此，对李亚青提出的申辩意见予以部分采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对李亚青进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、

理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年6月17日



抄送：证监会市场二司（清整办），浙江证监局。
